Service commande publique

MARCHÉ PUBLIC
DE SERVICES

RESTAURATION COLLECTIVE POUR LE CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS D'AIX LA CHEVALIÈRE

Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Consultation n° M842

ÉLEMENTS CLÉS DU CONTRAT

Objet du contrat	Restauration collective du CIS Aix la Chevalière
Acheteur	Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône – SDIS 13
Type de contrat	Mixte : accord-cadre à bons de commande sans minimum avec maximum et marché ordinaire
Structure	Non alloti
Durée	1 an reconductible 3 fois 1 an
Nature des prix	Unitaire pour la partie accord-cadre Forfaitaire pour le marché ordinaire
Variation des prix	Article 4

DÉFINITIONS

Terme	Définition
Contrat	Il s'agit d'une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 3° (services sociaux) et R.2123-7 (spécificités des services) du Code de la commande publique : - ordinaire, pour la partie forfaitaire ; - accord-cadre à bons de commande avec un montant maximum de 150 000,00 € HT, en application des articles R. 2162-2, R. 2162-4 2° et R. 2162-13 à R. 2162-14 du Code de la commande publique. Le contrat fait référence au cahier des clauses administratives générales (CCAG) fournitures courantes et services du 30 mars 2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes et ses autres pièces constitutives.
Acheteur	L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est le donneur d'ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté.
Titulaire	Le titulaire désigné dans le contrat est l'opérateur économique qui conclut le contrat avec l'acheteur. En cas d'attribution à un groupement d'opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son mandataire.
Prestation	La prestation est l'ensemble des tâches prévues au contrat qui incombent au titulaire et rémunérées par l'acheteur. Le terme prestation vise également une partie du contrat soumise à des règles spécifiques.

1. OBJET DU CONTRAT

1.1. Description des prestations

Objet de la prestation

Le contrat porte sur les prestations de services de restauration collective.

Lieu d'exécution

L'exécution de ce marché s'effectue sur le site suivant :

Centre d'incendie et de secours d'Aix la Chevalière
40 allée des Dolia
13090 Aix-en-Provence

Exclusivité

Le titulaire ne bénéficie pas de l'exclusivité pour couvrir les besoins de l'acheteur concernant les prestations objet du contrat. L'acheteur se réserve la possibilité de faire appel à d'autres fournisseurs pour répondre à ses besoins dans la limite de 10 % du montant total de l'accord-cadre.

Pièces contractuelles

Le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe ;
- les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes ;
- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) (pour la partie forfaitaire) ;
- les bordereaux des prix unitaires (BPU) (pour la partie accord-cadre à bon de commande) ;
- le cahier des clauses administratives générale (CCAG) - fournitures courantes et de services (arrêté du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la consultation ;
- l'offre du titulaire présenté dans le cadre des réponses techniques et environnementales ;
- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution.

Par dérogation à l'article 4.1 du cahier des clauses administratives générales des fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), en cas de contradiction entre ces documents, celui offrant au SDIS 13 le plus haut niveau de performance prévaut.

1.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour le compte de l'acheteur service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

Adresse et coordonnées :

1, avenue Boisbaudran
ZI de la Delorme
CS70271
13326 MARSEILLE CEDEX 15
Site internet : http://sdis13.e-marchespublics.com

- **Représentation des parties**

Dès la notification du contrat, l'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par l'acheteur en cours d'exécution.

Le titulaire désigne dès le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs personnes chargées de le représenter pour l'exécution des prestations.

En cas d'empêchement ou de remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai l'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le titulaire.

2. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

- **Décomposition de la prestation et forme du contrat**

Les prestations du contrat ne font l'objet d'aucune décomposition.

Il s'agit d'une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 3° et R.2123-7 du Code de la commande publique.

La forme retenue pour l'exécution du contrat est mixte en application des articles R.2162-3 et suivants du code de la commande publique.

Le prix des prestations s'exécute sous la forme suivante :

- une partie forfaitaire : elle correspond aux frais fixes. Ces frais sont ceux du personnel et l'ensemble des frais généraux sur le site du CIS d'Aix la Chevalière ;

- une partie à bons de commande correspond à la partie variable. Il s'agit des coûts des denrées listées au bordereau de prix. Cette partie relève d'un accord-cadre à bons de commande sans minimum avec maximum de 150 000,00 € HT par an en application des articles R2162-2, R2162-4-1° et R2162-13 à R2162-14.

Le contrat fait référence au cahier des clauses administratives générales (CCAG) fournitures courantes et services du 30 mars 2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes et ses autres pièces constitutives.

N° de marché	Désignation	Montant maximum sur la partie à bon de commande uniquement
M842	Restauration collective du CIS Aix la Chevalière	150 000,00 € HT / an

Nature de la prestation

Les prestations relèvent d'un contrat de services.

Bons de commande

Les commandes pourront être émises de manière dématérialisée par l'acheteur au titulaire, sur la base du bordereau des prix.

La partie à bons de commande sera payée aux quantités réellement commandées et conformément au bordereau de prix du titulaire.

Présentation des bons de commande

Les prestations à réaliser sont définies au fur et à mesure des besoins au moyen de bons de commande qui comportent :

- nom et adresse du titulaire ;
- numéro et date du contrat ;
- numéro et date du bon de commande ;
- numéro de l'engagement juridique ;
- lieu de livraison ;
- adresse de facturation si elle diffère de celle prévue au contrat ;
- désignation et quantités des fournitures ;
- montant total hors taxes de la commande ;
- taux et montant de la TVA ;
- montant total TTC.

3. DURÉE DU CONTRAT ET DELAIS D'EXÉCUTION

- **Durée globale du contrat**

Le marché est conclu à sa notification pour une période d'un an reconductible.
La prestation démarrera à compter du 01 novembre 2026.

Le contrat est renouvelable 3 fois par reconduction tacite. La personne publique prend, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de ne pas reconduire le marché 3 mois avant sa date anniversaire.

Le titulaire ne peut pas refuser la décision de reconduction du contrat.

- **Maximum atteint avant la fin de la période**

Dans l'hypothèse où le maximum est atteint avant la fin de la période, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) se réserve la possibilité de reconduire le contrat dans son ensemble à ce moment-là.

- **Délais d'exécution**

Il est expressément convenu entre les parties que les bons de commande émis pendant la durée de validité du présent accord-cadre pourront être exécutés au-delà de la période de validité dudit accord-cadre[1], dans la limite d'une période maximale de six mois suivant son expiration.

Cette prolongation d'exécution est justifiée par la nature des prestations prévues dans le cadre du présent accord-cadre et ne porte atteinte ni à l'objet ni aux principes fondamentaux de la commande publique. Les prestations concernées devront avoir été commandées avant la date d'expiration de l'accord-cadre et leur exécution devra respecter les conditions contractuelles définies dans les documents du marché, notamment le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

En conséquence, le titulaire s'engage à exécuter les prestations commandées dans le cadre des bons de commande émis avant la fin de validité de l'accord-cadre, dans les délais impartis, et ce, jusqu'à la fin de la période de prolongation prévue au présent article.

Les délais de livraison sont stipulés dans les cahiers des clauses techniques particulières.

[1] Cette disposition est conforme à la jurisprudence administrative, notamment l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 19 février 2015 (n° 13BX03102), qui admet la possibilité d'exécuter des prestations au-delà de la période de validité d'un marché, sous réserve que cette possibilité ait été prévue contractuellement et soit justifiée par la nature des prestations.

4. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1. Prix du contrat

- **Nature des prix**

Ce marché comprend une partie à prix forfaitaire et une partie à prix unitaire.

- **Variation des prix**

La révision des prix intervient à chaque date anniversaire de la notification du marché.

Le titulaire transmet au SDIS 13 un bordereau de prix révisés au plus tard trois mois avant la date d'application de la révision.

À défaut de transmission dans ce délai, les anciens prix demeurent applicables sans effet rétroactif, jusqu'à réception et validation du nouveau bordereau par l'acheteur.

Formule de révision
La révision est calculée selon la formule suivante :

$Cn = 0{,}15 + 0{,}85 \times (In / Io)$

Avec :

Cn : coefficient de révision applicable aux prix du marché
Io : valeur de l'indice au mois M0 (mois de la date limite de remise des offres)
In : valeur du même indice au mois de révision

Indice utilisé : indice INSEE « restauration collective sous contrat » (identifiant INSEE : 010774457)

Par dérogation à l'article 10.2.4 du CCAG-FCS, le mois zéro (M0) est le mois de la date limite de remise des offres, qui sert de base aux conditions économiques du marché.

Plafonnement
La révision ne peut conduire à une augmentation annuelle supérieure à +6 % sur l'ensemble des prix du marché.

Si l'évolution de l'indice devait conduire à un coefficient supérieur au plafond, la révision est limitée à +5 %.

Résiliation en cas d'évolution excessive
Si l'évolution économique aboutit à une hausse supérieure au plafond de +5 % et qu'elle compromet l'équilibre financier du marché, l'acheteur peut résilier le marché,

selon la procédure applicable aux résiliations pour motif d'intérêt général ou pour déséquilibre économique manifeste.

Indisponibilité de l'indice
En cas de suppression, modification ou retrait de l'indice, celui-ci est remplacé par l'indice officiel successeur publié par l'INSEE.
Si aucun indice successeur n'est publié, un indice de structure économique équivalente est retenu d'un commun accord entre les parties.

- **Contenu des prix**

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses y compris les frais généraux, les emballages, la livraison, les impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.

- **TVA**

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code général des impôts.

4.2. Conditions de paiement

- **Avance**

Sauf renoncement du titulaire, une avance est prévue conformément à l'article R. 2191-3 du Code de la commande publique lorsque le montant du bon de commande est supérieur à 50 000 € HT et que la durée d'exécution est supérieure à deux mois.

Le taux de l'avance est fixé à 30 %, conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

> En application de l'article R. 2191-11 du Code de la commande publique, l'avance est remboursée lors de la réception des prestations. Le remboursement s'effectue par déduction sur le montant final du paiement du bon de commande.

> Le délai global de paiement de l'avance court à partir de la notification du bon de commande supérieur à 50 000,00 € HT.

> Le versement de l'avance n'est pas conditionné à la constitution d'une garantie à première demande par le titulaire.

> Le montant de l'avance n'est pas affecté par la mise en œuvre de la clause de variation de prix.

Présentation des demandes de paiement SDIS 13

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;
- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;
- les dates de réalisation des prestations ;
- le numéro du contrat ;
- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;
- le taux de TVA applicable ;
- la désignation de l'acheteur et son SIRET ;
- les éventuelles autres mentions demandées par l'acheteur après la notification du contrat.

Elles sont transmises de manière électronique dans les conditions prévues par les articles L. 2192-1 et suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/
N° SIRET : 281 300 020 00027

Régime des paiements

Les prestations du contrat sont réglées par paiement partiel définitif et aux quantités réellement commandées.

Périodicité des paiements

Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent.

Le titulaire est tenu de présenter une facture pour les frais fixes et une facture pour les denrées.
Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant les prestations réalisées, le montant arrêté à la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution de l'accord-cadre depuis le début de celui-ci.
Il appartient au titulaire du contrat, d'encaisser les repas à partir de la réservation.

Adresse de remise des demandes de paiement

SDIS 13 - service finance
1 avenue de Boisbaudran
ZI de la Delorme
CS70271
13326 MARSEILLE CEDEX 15

Comptable assignataire des paiements

Payeuse départementale des Bouches-du-Rhône
146 rue Paradis – Immeuble Noilly-Paradis 5ème étage
13006 MARSEILLE

- **Délai de paiement**

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement ou du service fait si celui-ci est postérieur à la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intérêts moratoires sont versées au titulaire, calculés par application de la formule suivante :

IM = M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intérêts moratoires ;
M : montant TTC de la demande de paiement ;
Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points ;
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement ;
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement.

5. CONDITIONS DE RÉALISATION DES PRESTATIONS

5.1. Conditions de réalisation des prestations

- **Démarrage des prestations**

La prestation commencera à compter du 01 novembre 2026.
Les matériels mis à disposition par la collectivité sont listés, à titre indicatif. Dans le délai de trois mois à compter de la mise en route du service de restauration, le titulaire propose au SDIS 13 tout complément ou correction à ces inventaires en fonction des constatations qu'il a pu faire.

- **Remise des installations et des biens à l'expiration du marché**

Avant l'expiration du marché, ou en cas de dénonciation, les parties arrêtent et estiment les travaux à exécuter sur les installations qui ne sont pas en état normal d'entretien. La responsabilité des dégradations sera établie contradictoirement et pourra donner lieu à une prise en charge du titulaire en cas de faute.
A l'expiration du marché, le titulaire est tenu de remettre au SDIS 13, les biens et équipements visés à l'inventaire dans un bon état d'entretien et de fonctionnement.

- **Gestion du personnel**

Le titulaire prend les mesures nécessaires relatives aux moyens en personnel qu'il affecte à la présente prestation.
En outre, il devra respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives au Code du travail ainsi que celles afférentes à la convention collective applicable aux présentes prestations.

Le titulaire désigne nominativement dans son offre la personne responsable sur site, qui doit posséder une expérience confirmée au regard des prestations attendues. Si cette personne n'est plus en mesure d'accomplir la mission, le titulaire doit en aviser le SDIS 13 sans délai et prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations.
Le titulaire informera le SDIS 13 sans délai de tout évènement exceptionnel lié au personnel (absence pour maladie…).

- **Transfert et reprise**

Dès la prise en charge des installations, et en vertu de la convention collective applicable aux présentes prestations, le titulaire s'engage à reprendre à qualification professionnelle égale et horaires identiques**,** avec leur accord, le personnel affecté au service de restauration.
Le titulaire devra adapter la mise en place du personnel à l'offre qu'il formule d'une part, et aux besoins réels en fonction de la fréquentation d'autre part. Un éventuel sur postage sera traité par et sous la responsabilité du titulaire.

- **Formation du personnel**

Le titulaire s'engage à assurer si nécessaire un complément de formation professionnelle au personnel repris ou embauché afin qu'il puisse acquérir un niveau de qualification permettant d'exécuter dans les meilleures conditions les opérations dont il a la charge, notamment en cas d'évolution des techniques.

- **Surveillance médicale et hygiène du personnel**

Le titulaire veille à l'application stricte des règles relatives à la surveillance médicale et à l'hygiène corporelle du personnel.
Les visites médicales en accord avec la législation en vigueur sont à la charge du titulaire.

- **Réunions**

Pendant toute la durée du contrat le SDIS 13 souhaite une relation privilégiée avec le prestataire.
Une réunion d'exécution, de cadrage sera organisée entre les deux parties au départ de la prestation.
Ensuite des réunions, notamment trimestrielles, seront organisées pendant toute la durée du contrat. Celles-ci permettront une revue de l'exécution du contrat, des correctifs à apporter, et tout autre élément qui permettra une bonne exécution de la prestation.

- **Documentations**

Le titulaire devra, chaque année, à la date anniversaire du contrat fournir les documents suivants :

- ✓ données statistiques et reportings ;

- ✓ rapports d'activité ;
- ✓ fiches incidents et actions correctives éventuelles.

5.2. Vérification des prestations

- **Opérations de vérifications des prestations**

Les prestations sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives et d'essais destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations du bon de commande ou du marché ordinaire. Par dérogation à l'article 27.2.1 du CCAG FCS, les frais de vérification sont à la charge du titulaire.

L'acheteur effectue ces vérifications à la réception de la commande. Un représentant du titulaire devra être présent lors de la réception de la commande.

L'acheteur établira un procès-verbal de réception et appliquera l'article 29 du CCAG FCS.

À l'issue des opérations de vérification qualitative, l'acheteur prend une décision d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l'article 30 du CCAG.

5.3. Développement durable

- **Clause environnementale**

Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et règlementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes.

5.4. Autres stipulations

- **Clause de réexamen et modifications du contrat**

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service après consultation au titulaire, dans les hypothèses suivantes :

- disparition de l'indice initialement prévu au contrat et remplacement par l'index de variation de prix le plus approprié ;

- modification de l'indice de variation de prix en cas de survenance de certains événements pouvant altérer en cours d'exécution, l'équilibre financier du contrat (notamment lorsqu'après la notification du contrat, un indice jugé plus adapté à l'objet du marché a été publié) ;

- disparition d'un élément du bordereau de prix et remplacement aux conditions techniques et financières identiques au contrat initial ;

- ajout d'un prix supplémentaire au bordereau de prix unitaires rendu nécessaire pendant l'exécution du contrat ;

- dans le cadre d'évènements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut être exigé du titulaire l'application de mesures transitoires de prévention et de sécurité ;

- évolutions règlementaires impactant l'exécution et les produits consommables.

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par voie d'avenant, dans les hypothèses suivantes :

- cessation d'activité, cession de contrat, décès, difficultés techniques ou financières empêchant la mise en œuvre des obligations contractuelles, le titulaire ou son représentant légal peut proposer à l'acheteur un nouveau titulaire pour le remplacer.
  L'acheteur vérifie que le remplaçant proposé ne relève pas d'un des cas d'interdiction de soumissionner et apprécie ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes pièces que celles produites par le titulaire. À l'issue de cet examen, l'acheteur accepte, par avenant dans les conditions prévues par le CCAG, ou refuse la substitution. En cas de refus le contrat est résilié sans indemnisation ;

- cette même possibilité est offerte à chacun des membres en cas de groupement, après accord de l'ensemble des cocontractants, en cas de substitution d'un membre ou recomposition des responsabilités entre les membres du groupement. En cas de refus de l'acheteur ou de désaccord entre les membres du groupement, l'acheteur résilie totalement ou partiellement le contrat et sans indemnisation ;

- si au cours de l'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution technique innovante en rapport avec l'objet du contrat, celle-ci peut être mise en œuvre par le titulaire en dérogeant aux prescriptions du cahier des charges, avec l'accord de l'acheteur et sur proposition du titulaire, formalisés par avenant. Ces modifications doivent être de nature à améliorer les caractéristiques des prestations objet du contrat pour un coût équivalent, réduire les coûts de revient ou l'impact environnemental du processus de fabrication notamment. Elles ne doivent néanmoins pas être de nature à entraîner une modification substantielle du contrat.

Les modifications prescrites ou prestations supplémentaires ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser l'économie générale.

- **Dématérialisation du suivi**

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son profil acheteur. La notification de l'acte est réputée être le jour de la première consultation du document si celle-ci a lieu moins de 2 jours à compter de son envoi, ou à défaut, 2 jours après.

- **Prévention des risques de conflits d'intérêts et de corruption**

Durant l'exécution du contrat le titulaire s'engage à maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin d'éviter toute distorsion de concurrence, à éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts, ceux de l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'être amenés à participer à l'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage à avertir l'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir à un conflit d'intérêts et lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en œuvre afin de faire disparaître cette situation. À ce titre, le titulaire s'engage à divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;
- met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la corruption ;
- informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature, à l'occasion du présent contrat ;
- fournit toute assistance nécessaire à l'acheteur pour répondre à une demande d'une autorité dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption.

- **Réparation des dommages**

Les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de l'exécution du contrat sont à la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens du titulaire par l'acheteur du fait de l'exécution du contrat sont à la charge de l'acheteur.

- **Sous-traitance**

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations du contrat après acceptation du sous-traitant par l'acheteur.

Le titulaire remet à l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations

sous-traitées ainsi que les conditions de paiement. Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et financières du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant à droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur à 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir la bonne exécution du contrat.

6. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

- **Assurances**

Obligation d'assurance
Le Titulaire s'engage à souscrire, auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables, les polices garantissant sa responsabilité à l'égard de l'Acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations. Les polices doivent couvrir, de manière appropriée, les dommages corporels, matériels et immatériels pouvant survenir dans le cadre du marché, y compris ceux liés à ses sous-traitants éventuels.

Justification et production des attestations
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution des prestations, le Titulaire doit fournir à l'Acheteur :

- une attestation indiquant l'étendue de sa responsabilité garantie ;

- les justificatifs de paiement des primes correspondantes.

À tout moment durant l'exécution du marché, sur demande de l'Acheteur, le Titulaire doit être en mesure de produire ces attestations et justificatifs dans un délai de quinze (15) jours.

Maintien et modifications des assurances
Le Titulaire s'engage à maintenir en vigueur les polices d'assurance souscrites pendant toute la durée du marché. En cas de modification, renouvellement ou délégation des polices, le Titulaire doit transmettre à l'Acheteur, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d'effet de ces changements, une attestation mise à jour ainsi que les avenants éventuels.

Sous-traitants
Le titulaire doit s'assurer que ses sous-traitants respectent les mêmes obligations d'assurance. Il demeure entièrement responsable des manquements de ses sous-traitants dans le cadre de l'exécution du marché.

Indemnisation et sinistres

En cas de sinistre affectant les prestations, les indemnités d'assurance doivent être utilisées pour réparer les dommages ou remplacer les biens concernés, sauf décision expresse et justifiée de l'Acheteur.

- **Confidentialité et protection des données personnelles**

Le titulaire et l'acheteur qui, à l'occasion de l'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents signalés comme présentant un caractère personnel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître.

Les parties s'engagent à respecter la réglementation applicable au traitement de données à caractère personnel et le règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Chaque partie est tenue au respect des règles relatives à la protection des données personnelles auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat et s'engage à :

- les traiter conformément à l'usage prévu au contrat ;
- les traiter selon les instructions du donneur d'ordre ;
- garantir leur confidentialité ;
- limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;
- signaler toute violation de ces règles auprès de l'acheteur et de la CNIL.

Pour assurer cette protection, il incombe à l'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du contrat.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de protection qui s'imposent à lui pour l'exécution du contrat et s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

Sous-traitance (au sens des marché publics)

Le titulaire peut sous-traiter certaines activités de traitement, mais doit en informer préalablement et par écrit le SDIS 13, en précisant les détails du sous-traitant et des prestations concernées. Le SDIS 13 dispose d'un mois pour émettre d'éventuelles objections. Sans opposition, la sous-traitance est autorisée. Le sous-traitant doit respecter les mêmes obligations que le titulaire, qui reste pleinement responsable de la conformité au RGPD.

Conseil du titulaire dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses obligations

Le titulaire conseille le SDIS 13 sur l'application du RGPD en cas de risque de non-conformité impactant le contrat. Il l'assiste dans les analyses d'impact et fournit les informations nécessaires, ainsi que dans la consultation préalable de l'autorité de contrôle.

- **Obligation de vigilance**

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur l'honneur indiquant son intention de faire appel à des salariés détachés et dans l'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R.1263-4-1 et R.1263-6-1 du Code du travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R.1263-2-1 du Code du travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

2) lors de la conclusion du contrat, une attestation sur l'honneur indiquant son intention d'employer des salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L.5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D.8254-2 du même code) :

- sa date d'embauche ;
- sa nationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de moins de 6 mois attestant qu'il est à jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions sociales) auprès de l'URSSAF, au 31 décembre de l'année précédente, et du paiement des impôts et taxes dus au Trésor public :

- le certificat social de l'Union de recouvrement des sécurités sociales et des allocations familiales (URSSAF) ;
- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics).

4) lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les documents attestant de sa régularité en matière de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;
- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qui l'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
- un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

Obligation de de laïcité et de de neutralité

Le titulaire a une obligation de respect des principes d'égalité, de laïcité et de neutralité.
Dans l'hypothèse où des manquements sont constatés, il en informe, sans délai, le SDIS 13 ainsi que des mesures qu'il a prises ou entend mettre en œuvre afin d'y remédier.
Lorsqu'elles ont méconnu les principes d'égalité, de laïcité ou de neutralité, l'acheteur peut exiger que les personnes affectées à l'exécution du service public soient mises à l'écart de tout contact avec les usagers du service.
Lorsque le titulaire méconnaît les obligations susvisées, le SDIS 13 le mettra en demeure de remédier aux désordres.
Si la mise en demeure s'avère infructueuse, le SDIS 13 se réserve la faculté :

- soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire à ses frais et risques ;
- soit d'appliquer une pénalité forfaitaire de 50 euros par jour, puis, en cas de manquement persistant, de résilier le contrat pour faute à ses frais et risques.

Obligation en matière de durabilité et de qualité des produits

La loi EGAlim impose que, depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs sous la responsabilité des personnes morales de droit public comprennent au moins 50 % de produits durables, dont 20 % issus de l'agriculture biologique. Ces produits doivent répondre à des critères environnementaux, sociaux et de qualité, tels que ceux définis par les écolabels ou le commerce équitable.

Les acheteurs publics doivent également privilégier les circuits courts et les approvisionnements locaux, conformément aux objectifs de développement durable.

Interdictions liées à l'utilisation du plastique

La loi AGEC et la loi Climat et Résilience imposent des mesures supplémentaires, telles que la réduction de l'utilisation de contenants en plastique et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

La loi EGAlim interdit également l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans les services de restauration collective depuis le 1er janvier 2020, sauf exceptions spécifiques (ex. : absence de réseau d'eau potable). De plus, à compter du 1er janvier 2025, l'utilisation de contenants alimentaires en plastique pour la cuisson, le réchauffe et le service sera interdite.

- **Responsabilité du titulaire**

Le titulaire du marché sera pleinement responsable de tout manquement aux obligations prévues par la règlementation applicable, notamment celles issues des lois EGAlim et Climat et Résilience et supportera l'ensemble des conséquences contractuelles, financières et sanitaires résultant de ces manquements.

- **Devoir d'information et de conseil**

Le titulaire est tenu à une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de l'acheteur. A ce titre, il l'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s'engage à communiquer à l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier à l'acheteur les modifications survenant au cours de l'exécution du contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, à sa raison sociale ou sa dénomination ;
- à son adresse, son siège social ou à l'adresse d'exécution des prestations ;
- aux renseignements qu'il a communiqués pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

7. LITIGE ET SANCTIONS

7.1. Pénalités pour retard

Les pénalités de retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5 du CCAG FCS.

Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables sans observations préalables du titulaire.

Par dérogation aux articles 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG-FCS, les pénalités sont applicables dès le premier euro, sans qu'un plafonnement ne soit prévu.

Les pénalités sont appliquées selon les modalités suivantes :

Pénalité	Montant
Structure des repas non conforme au cahier des charges / choix non conforme	100 € par constat
Non-respect des engagements qualitatifs en matière de denrées alimentaires	300 € par constat
Non application du plan de maitrise sanitaire	500 € par constat
Résultats des analyses bactériologiques conformes à moins de 95 % sur une période de 12 mois glissante	1 000 €
Mise en place de personnel non conforme aux engagements du titulaire	300 € par constat
Non transmission des documents réclamés par le SDIS13 pour le reversement des sommes perçues et les attestations demandées dans le cadre de l'obligation de vigilance	50 €/jour de retard
Constatation de défaut de nettoyage de la cuisine	200 € par constat
Constatation d'anomalie dans l'exécution du contrat (nettoyage de la vaisselle etc…)	20 € par constat
Non-respect des obligations de laïcité et de neutralité	50 € par constat

7.2. Autres dispositions

- **Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire**

Les dispositions de l'article 45 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des prestations prévues au contrat après mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, l'acheteur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par l'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre part à l'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles à sa bonne exécution.
L'augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

- **Résiliation pour faute**

L'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et après mise en demeure restée sans effet pour les motifs prévus à l'article 41 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit à aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du titulaire.

- **Tribunal compétent**

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal administratif de Marseille
31 rue Jean François Leca
13002 MARSEILLE
Téléphone : +33 (0)4 91 13 48 13
Télécopie : +33 (0)4 91 81 13 87

8. FIN DU CONTRAT

- **Résiliation pour motif d'intérêt général**

À tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérêt général.

- **Certificat de bonne exécution**

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, l'acheteur peut, à la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat à faire valoir sur sa candidature pour d'autres appels d'offres.

Liste des dérogations au CCAG fournitures courantes et services :
La rubrique objet du contrat en cas de contradiction entre les documents déroge à l'article 4.1 du CCAG
La rubrique variation de prix déroge à l'article 10.2.4 du CCAG, le mois zéro est le mois de la date limite de remise des offres
La rubrique opérations de vérifications des prestations, l'article 27.2.1 du CCAG, les frais de vérification sont à la charge du titulaire.
La rubrique pénalités pour retard du contrat déroge à l'article 14.1 du CCAG
La rubrique pénalités pour manquement dans l'exécution du contrat déroge à l'article 14.1.1 du CCAG
La rubrique pénalités applicables dès le premier auro déroge à l'article 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG